

0001936-09.2021.8.26.0363

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... - Assunto

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Fernando Augusto da Fonseca

Requerido:

Justiça Pública

CONCLUSÃO

Em 29 de abril de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Doutor EMERSON GOMES QUEIROZ COUTINHO, MM Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Mogi Mirim Eu, Antônio Fernando Zeni Júnior Supervisor de Serviço do 1º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

1ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim - SP - cep 13800-290

0001936-09.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001936-09.2021.8.26.0363

Classe - Assunto

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Fernando Augusto da Fonseca

Requerido:

Justiça Pública

CONCLUSÃO

Em 29 de abril de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Doutor EMERSON GOMES QUEIROZ COUTINHO, MM Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Mogi Mirim Eu, Antônio Fernando Zeni Júnior Supervisor de Serviço do 1º Ofício Judicial da Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, matrícula 308.105-2, digitei.

VISTOS:

FERNANDO AUGUSTO DA FONSECA, já qualificado na ação penal em epígrafe, requereu formal declaração de reabilitação, ante o preenchimento dos requisitos legais pertinentes. Juntou os documentos encartados a fls. 7/31.

Ciente, o D. Promotor de Justiça oficiante nestes autos opinou pela procedência do pedido, conforme parecer lançado a fls. 35.

Relatados, D E C I D O :

A reabilitação criminal, na precisa ensinança de JULIO FABBRINI MIRABETE, é a declaração judicial de que estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao sentenciado, que assegura o sigilo dos registros sobre o processo e atinge outros efeitos da condenação. É um direito do condenado, decorrente da presunção de aptidão social, erigida em seu favor, no momento em que o Estado, através do juiz, admite o seu contato com a sociedade. Estimula-se o condenado à completa regeneração, possibilitando-lhe plenas condições de voltar ao convívio da sociedade sem nenhuma restrição ao exercício de seus direitos.

No caso em voga, o autor foi condenado no dia 18 de maio de 2001 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime integralmente fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Por acórdão proferido em 11 de novembro de 2003, foi dado parcial provimento ao apelo defensivo e integral à apelação ministerial para reduzir as penas para 2 (dois) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa ao valor unitário mínimo.

O ofício encartado a fls. 376 dos autos principais tem mesmo o condão de comprovar o cumprimento da sanção imposta, algo que se extrai também da certidão de objeto e pé encartada a fls. 9. Ressuma daí a extinção da punibilidade, reconhecida em 13 de dezembro de 2006.

Os demais documentos trazidos com a petição, de resto, sugerem o atendimento daqueles demais requisitos alistados no artigo 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e, bem por isso, DECLARO A REABILITAÇÃO DE FERNANDO AUGUSTO DA FONSECA, já qualificado nos autos em epígrafe, em relação à ação penal registrada sob o n. 0009882-33.2001.8.26.0363 (Controle nº 66/2001), cujo trâmite se deu perante esta Vara.

Com ou sem recurso das partes, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para reexame necessário, em atenção à norma contida no artigo 746 do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, providencie a Serventia as anotações e comunicações pertinentes, inclusive ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbelton Daunt.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Mogi Mirim, 29 de abril de 2022

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA